

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 663/2538

นางลีเมาะหรือลีเม๊ะ บาฮี

โจทก์

นายดอเลาะ บาโงย

จำเลย

นางลีเมาะหรือลีเม๊ะ บาฮี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ 100,000 บาท โจทก์ยื่นฎีกาในประเด็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนในประเด็นเรื่องคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษาโดยศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 แต่โจทก์เพิ่งมายื่นฎีกาในวันนี้จึงพ้นระยะเวลาฎีกาดังนั้นจึงไม่รับฎีกา คืบค้ำขึ้นศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า พยานโจทก์เพียงพอรับฟังได้ว่าจำเลยประพฤตินรคุณต่อโจทก์อันจะเป็นเหตุเพิกถอนการให้ได้แล้วนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณานั้น เมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2536 ซึ่งพิพากษาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยังไม่ได้พิพากษาตามประเด็นแห่งคดี การที่โจทก์ยื่นฎีกา คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2537 อันเป็นอุทธรณ์ฉบับที่มีคำพิพากษาในประเด็นแห่งคดี โจทก์ ย่อมฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณานี้ได้ โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องเพิกถอนการให้ที่ดินเพราะจำเลยประพฤตินรคุณ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาในประเด็นแห่งคดีเสียใหม่ ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้วพิพากษาให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์

ภาค 3 พินักษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 106)
โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกา 100,000 บาทการที่โจทก์ฎีกา
ในประเด็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยได้เพราะคำเบิกความของ
โจทก์และพยานโจทก์ น่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของจำเลย เป็นการฎีกาโต้เถียง
ดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ส่วนใน
ประเด็นเรื่องคำสั่งระหว่างพิจารณา ปรากฏว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 แต่โจทก์เพ่งยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 26 มกราคม
2538 จึงพ้นกำหนดระยะเวลาฎีกา ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกา 100,000 บาทการที่โจทก์ฎีกา
ในประเด็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยได้เพราะคำเบิกความของ
โจทก์และพยานโจทก์ น่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของจำเลย เป็นการฎีกาโต้เถียง
ดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ส่วนใน
ประเด็นเรื่องคำสั่งระหว่างพิจารณา ปรากฏว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 แต่โจทก์เพ่งยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 26 มกราคม
2538 จึงพ้นกำหนดระยะเวลาฎีกา ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>